



PUTUSAN

Nomor: 146/Pdt.G/2010/PA.Srl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Pimpinan CV. -), bertempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 09 Desember 2010 yang terdaftar di kepaniteraan

Hal 1 dari 14 hal Put No.146/Pdt.G/2010/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Pengadilan Agama Sarolangun dengan register nomor
146/Pdt.G/2010/PA.Srl. tanggal 14 Desember 2010
mengemukakan dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - Seri: - tanggal 14 Maret 1996 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Ruko tempat Penggugat dan Tergugat bekerja di Sarolangun selama 9 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di Perumnas selama 6 tahun sampai Penggugat dan Tergugat berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 3 orang anak yang bernama:
 1. ANAK I, lahir 02 Maret 1997;
 2. ANAK II, lahir 04 Juli 1999;
 3. ANAK III, lahir 15 Mei 2005;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Maret tahun 1997 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:



- a. Tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan setiap kali ada permasalahan dalam rumah tangga Tergugat selalu marah dan main tangan, bahkan orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat;
 - b. Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan karyawan BNI yang bernama WANITA, hal itu diketahui oleh Penggugat ketika Penggugat membaca sms yang terdapat di Hp Tergugat, perempuan tersebut mengajak Tergugat makan bersama, apabila Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak mau mengaku dan mengatakan hanya teman biasa;
 - c. Tergugat tidak suka sama keluarga Penggugat, apalagi Penggugat membantu keluarga Penggugat, maunya Tergugat keluarganya sendiri yang bebas di rumah sementara keluarga Penggugat tidak dibenarkan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2009 yang disebabkan hal serupa seperti tersebut di atas, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke - rumah orang tuanya sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak bersama lagi;
5. Bahwa baik sebelum maupun sesudah Penggugat dan Tergugat berpisah pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 14 hal Put No.146/Pdt.G/2010/PA.Srl.



6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in Sughra terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian dari Atasan Penggugat tanggal 20 Oktober 2010, maka Majelis Hakim dapat melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat- nasihat dan pandangan- pandangannya tentang aspek negatif dari perceraian tersebut, terutama terhadap tumbuh kembangnya sisi psikologis anak- anak Penggugat dan Tergugat, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2010 sampai dengan tanggal 18 Januari 2011, yang dimediasi oleh **YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.**, namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan mediator kepada Ketua Majelis tanggal 18 Januari 2011 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang inti isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa, mengenai identitas, posita angka 1 dan 2, benar;
- Bahwa, mengenai posita angka 3, tidak benar sejak tahun 1997 rumah tangga Penggugat dan

Hal 5 dari 14 hal Put No.146/Pdt.G/2010/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mulai goyah;

- Bahwa, mengenai posita angka 3 huruf a, benar Tergugat pernah memukul Penggugat dengan tangan, tetapi hal tersebut terjadi akibat Tergugat emosi karena setiap Tergugat pulang kerja Penggugat selalu *mengomel*, dan juga tidak benar orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat sudah meninggal;
- Bahwa, mengenai posita angka 3 huruf b, tidak benar Tergugat berselingkuh dengan karyawan BNI yang bernama WANITA karena ia hanya relasi Tergugat, benar Tergugat pernah mengajak WANITA makan bersama di luar namun tidak dilakukan berdua saja melainkan bersama teman-temannya, dan hal tersebut sudah lama terjadi yaitu pada tahun 2000;
- Bahwa, mengenai posita angka 3 huruf c, tidak benar Tergugat tidak menyukai keluarga Penggugat, justru keluarga Penggugat yang tidak mau mampir ke rumah Penggugat dan Tergugat padahal sedang dalam perjalanan dan melewati Sarolangun. Juga tidak benar Tergugat tidak suka Penggugat membantu keluarganya, bahkan sebaliknya



Tergugat pernah menitipkan uang kepada Penggugat untuk disampaikan kepada orang tua Penggugat, dan apabila Tergugat terkesan banyak membantu keluarga Tergugat hal itu wajar karena Tergugat sebagai anak tertua dari 8 (delapan) bersaudara memiliki tanggung jawab terhadap adik-adik Tergugat sedangkan orang tua Tergugat sudah meninggal dunia;

- Bahwa, mengenai posita angka 4, tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah terjadi pada bulan Desember 2009. Memang pada bulan Desember 2009 Penggugat pernah pulang sebentar ke rumah orang tuanya namun bukan karena terjadi pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah terjadi pada bulan September 2010 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan telah berjalan selama lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa, mengenai posita angka 5 benar, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah rujuk sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Januari 2010 dirukunkan oleh pihak keluarga, dan yang kedua pada bulan Agustus

Hal 7 dari 14 hal Put No.146/Pdt.G/2010/PA.Srl.



2010 dirukunkan oleh Pegawai Syara' di tempat Penggugat dan Tergugat tinggal;

- Bahwa, mengenai posita angka 6, Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula menanggapi dengan repliknya sebagai berikut:

- Bahwa, saat ibu Tergugat masih hidup, ibu Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sering mengumpat Penggugat bahkan mengadu domba antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, penyebab orang tua Penggugat tidak mau mampir ke rumah Penggugat dan Tergugat karena merasa tidak ada perhatian dari Tergugat, Tergugat juga bersikap angkuh terhadap orang tua Penggugat, dan juga tidak benar Tergugat pernah menitip uang untuk orang tua Penggugat lewat Penggugat;
- Bahwa, pada bulan Desember 2009 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sampai mendorong kepala Penggugat sehingga Penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun benar Penggugat dan Tergugat baru benar-benar berpisah rumah sejak lebih kurang 4 bulan yang lalu;



Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya yang pada intinya tetap sebagaimana jawabannya semula;

Bahwa, pada tahap pembuktian, Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir baik melalui perintah di depan sidang maupun dengan surat panggilan sidang, sedangkan Tergugat selalu hadir di persidangan;

Bahwa, perihal jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian dari Atasan Penggugat tanggal 20 Oktober 2010, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak

Hal 9 dari 14 hal Put No.146/Pdt.G/2010/PA.Srl.



berhasil. Kemudian, Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi yang dengan mediator **YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.**, Mediator Hakim, namun dengan suratnya tanggal 18 Januari 2011 dinyatakan gagal. Pada setiap awal persidangan pun Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian, namun juga tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam *jis.* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah sejak bulan Maret 1997 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan apabila ada masalah rumah tangga Tergugat sering marah dan main tangan terhadap Penggugat, orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga pernah berselingkuh, serta sikap Tergugat yang tidak suka kepada keluarga Penggugat, dan puncaknya pada bulan Desember 2009 terjadi pertengkaran yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa ia memang pernah main tangan terhadap Penggugat namun dilakukan karena sedang emosi, namun Tergugat membantah orang tuanya selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat sudah meninggal, Tergugat juga tidak pernah berselingkuh, dan tidak benar Tergugat tidak suka kepada keluarga Penggugat, justru sebaliknya keluarga Penggugatlah yang tidak mau datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga pernah menitip uang lewat Penggugat untuk disampaikan kepada orang tua Penggugat, Tergugat juga membantah perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah terjadi pada bulan Desember 2009 karena yang benar terjadi pada bulan September 2010 atau lebih kurang 4 bulan yang lalu, dan Tergugat bersedia bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tetap dengan gugatannya semula, namun Penggugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 4 bulan;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sebagai pihak yang dibebani wajib bukti tidak dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Hal 11 dari 14 hal Put No.146/Pdt.G/2010/PA.Sr1.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yaitu barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut di atas, Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan sesuatu maka kepadanya dibebankan pembuktian, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;



Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2011 M bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1432 H oleh kami, **Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. MA'RIPAH** dan **SULISTIANINGTIAS W., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. ZURIAH** sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis ,
ttd

Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H.

Hakim
Hakim Anggota ,
ttd
ttd

Anggota ,

Dra. MA'RIPAH
W., S.H.

SULISTIANINGTIAS

Panitera Pengganti ,
ttd

Dra. ZURIAH

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 175.000,-

Hal 13 dari 14 hal Put No.146/Pdt.G/2010/PA.Sr1.



4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 266.000,- (dua ratus enam
puluh enam ribu rupiah);

Sesuai Dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun

ttd

HAMDI MS., S.Ag.